

1520456-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241828/2022 - 34º D.P. MORUMBI, 27203772 - 34º D.P.

MORUMBI, 2241828 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO JOSE ALVES OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520456-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520456-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241828/2022 - 34º D.P. MORUMBI, 27203772 - 34º D.P.

MORUMBI, 2241828 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO JOSE ALVES OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

FRANCISCO JOSE ALVES OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º-B e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69 do CP, porque no dia 5 de setembro de 2022, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 61 – Morumbi, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, conectado à rede, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de outro meio fraudulento, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 2.775,05 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), além de um ingresso de espetáculo no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), tudo pertencente a vítima Andrei Mikalauskas e ainda porque, em período incerto e no dia 5 de setembro de 2022, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 61 – Morumbi, nesta cidade e comarca, recebeu e adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 98 (noventa e oito) cartões bancários de diversas bandeiras e titulares. A denúncia foi recebida no dia 21 de setembro de 2022 (fl.139), o acusado foi citado e apresentou resposta (fls. 141/142), mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado FRANCISCO JOSÉ ALVES OLIVEIRA, na fase policial, informou que na data, por volta das 20h00, encontrava-se no entorno do Estádio do Morumbi, por ocasião do Show da banda "Iron Maiden" e pretendia aplicar golpes e revender cartões bancários de diversas instituições e de titulares diversos, os quais alega que comprou na Rua Guaianazes no centro da cidade de São Paulo. Estava andando pela Av. Giovanni Gronchi sentido Praça Roberto Gomes Pedrosa e conversava com um amigo, momento em que abriu a sua carteira de bolso, oportunidade em que um Policial Civil disfarçado em meio à multidão veio abordá-lo e indagá-lo a respeito da grande quantidade de cartões bancários que trazia consigo. O interrogado, diante da falta de justificativa para explicar a origem dos cartões veio admitir que realmente veio comprá-los através da pessoa conhecida como "BAIANO", que costuma encontrar na Rua Guaianazes. O interrogado informa que sabia que os cartões são produtos de crime e hoje pretendia repassá-los a vendedores ambulantes conhecidos, que estão vendendo bebidas/comidas nas imediações do Estádio do Morumbi. Tais ambulantes também trocam os cartões das vítimas justamente pelos cartões de terceiros e o interrogado pretendia lucrar com essa venda. Esclarece ainda que já cometeu esse tipo de golpe, todavia alega não ter furtado o cartão de ninguém na presente data. Sua intenção era revender esses cartões que são produto de crime, os quais compra em média pela quantia unitária de R\$ 20,00 a R\$ 30,00 para ambulantes conhecidos pelo valor de R\$ 50,00 a R\$ 100,00. Além de revender coisas que sabe ser produto de crime, ainda faz as trocas de cartões de vítimas quando estas vão comprar alguma comida ou bebida por meio de ambulantes que são amigos do interrogado. Obtido o cartão das vítimas, o interrogado utiliza uma maquininha de débito/crédito do Mercado Pago para efetuar saques e compras, nas vezes em que consegue memorizar a senha do cartão da vítima. Pretendia revender os 97 cartões que foram apreendidos em seu poder, além de efetuar as subtrações/troca de cartões bancários, considerando a grande aglomeração de pessoas decorrente do citado show de Rock. Confirma que também guardou no interior do veículo Hyundai/ HB20, cor branca, placas QUL9E14, a citada maquininha do mercado pago e seria utilizada caso conseguisse furtar algum cartão de alguma vítima. Em juízo, alterou sua versão, ora dizendo que pretendia apenas vender os cartões de que detinha a posse, não sendo verdade que tivesse aplicado golpe em quem quer que fosse ou que lá estivesse para aplicar golpes, como relatara na fase policial.

Sua versão não corresponde à verdade dos fatos, pois a vítima Andrei Mikalauskas, na fase policial e em juízo, disse que na data dos fatos havia comparecido ao estádio do Morumbi para assistir o show da banda de rock "Iron Maiden". Antes de adentrar no estádio, parou num vendedor ambulante para comprar uma cerveja e pagou com seu cartão do Banco Bradesco. Durante o pagamento, o ambulante disse que o sinal ali estava ruim e que teria que digitar sua senha pausadamente e com mais força, o que fez e logo seu cartão foi devolvido e o declarante seguiu seu caminho até o estádio. Lá dentro realizou uma nova parada e ao passar o valor da compra tomou conhecimento de que seu cartão não estava passando e ao lhe devolverem percebeu que o cartão estava em nome de Wellington. Então percebeu que seu cartão havia sido trocado na compra anterior e logo diversas transações haviam sido realizadas com seu cartão, totalizando um valor de R\$ 2.775, 05. Deseja consignar que na primeira compra, uma transferência via PIX teria sido realizada, transação esta de R\$ 30,00 e em nome de José Carlos Aparecido, pessoa que não conhece e nunca ouviu falar anteriormente. Percebeu ainda que durante a aglomeração o mesmo camelô que teria realizado a troca de seu cartão rodeou o declarante, onde num dado momento passou por trás do declarante e subtraiu seu ingresso do show. O declarante teve que adquirir um novo ingresso, vindo a pagar a quantia de R\$ 450,00. Depois do ocorrido não encontrou mais tal pessoa. Após a saída do show, compareceu à delegacia para o registro da ocorrência, momento em que tomou conhecimento dos fatos e ao ser posto em sala de reconhecimento para visualizar e tentar reconhecer se uma daquelas pessoas ali tratava-se da pessoa que havia aplicado o golpe reconheceu sem dúvidas e na presença do advogado a pessoa identificada como Francisco José Alves Oliveira, como sendo a pessoa do camelô que teria lhe vendido a cerveja e pedido para digitar a senha pausadamente e com força e devolvido o cartão trocado. Reconhece ainda com sendo a mesma pessoa que passou a rodê-lo no tumulto e passou-lhe por trás e teria subtraído seu ingresso ao show que estava no bolso traseiro de sua calça. Em juízo, reconheceu novamente o acusado, mesmo estando perfilado a dois outros indivíduos e relatou os fatos da mesmíssima forma. O policial civil Paulo Jorge Torres, na fase policial e em juízo, disse que na data dos fatos, a partir das 16h00, encontrava-se empenhado na "Operação Sufoco" juntamente com outros policiais civis com o fito de coibir delitos em torno do Estádio do Morumbi, onde aconteceria o Show da banda de rock "Iron Maiden". Por volta das 20h00, nas imediações da Praça Roberto Gomes Pedrosa, avistou o acusado, o qual conversava com ambulantes/vendedores de comida e bebida, bem ao seu lado, percebendo que ele acabara de exibir uma carteira de bolso com inúmeros cartões bancários, o que lhe despertou suspeita, uma vez que criminosos aproveitam grande aglomerações de pessoas para praticar diversos golpes, dentre eles o chamado "golpe da maquinha", no qual o criminoso acaba trocando o cartão de crédito da vítima. O acusado ao perceber que estava sendo monitorado passou a dar passos rápidos quando então foi abordado pelo depoente e sua parceira Andrea, ora testemunha. Em revista pessoal, foram encontrados diversos cartões bancários de diversas bandeiras e de distintos titulares, num total de 97 (noventa e sete) cartões. Sabe que o acusado falou na delegacia que havia adquirido tais cartões na região central de São Paulo, mais precisamente na rua Guaianazes de um tal de "Bahia", demais dados ignorados e que teria pago por eles a quantia unitária de R\$ 20,00 a R\$ 30,00. O interrogado teria dito ainda que sua intenção era repassar os cartões aos ambulantes conhecidos que estavam no entorno do estádio do Morumbi pela quantia de R\$ 50,00 a R\$ 100,00 para que estes pudessem aplicar o golpe, realizando a subtração/troca de cartões bancários dos clientes, considerando a grande aglomeração de pessoas decorrente do citado show de Rock. Foi dito pelo próprio interrogado que no veículo que utilizava teria uma maquininha do mercado pago, onde utilizava os cartões furtados para saques e compras, nas vezes que memorizava a senha deles. A vítima deste processo apareceu espontaneamente para registro da ocorrência, mas não sabe dizer se o cartão dela era um daqueles que o acusado trazia consigo. A policial civil Andrea Maria Luna Macedo, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega. Disse que não viu o acusado vendendo mercadorias e que o acusado admitiu que praticava o golpe de cartões, além de vender cartões a ambulantes.

Mostram-se assim suficientes à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza de participação do acusado no evento, como, por exemplo, o fato do acusado ter sido detido pelos policiais civis com uma grande quantidade de cartões bancários de diversas bandeiras e de distintos titulares, totalizando 97 (noventa e sete) cartões, confidenciando aos policiais o propósito de ali estar, tendo ainda sido reconhecido o acusado pela vítima sem qualquer sombra de dúvida tanto na fase policial como em juízo como sendo a pessoa que lhe aplicara o golpe e lhe subtraíra o ingresso, sendo ainda bastante assertiva a vítima em suas declarações quanto ao fato de que não poderia ser outra pessoa a não ser o acusado, já que a recusa do cartão em outras transações somente surgiu após a transação feita com o acusado, tendo certeza que instantes antes de manter contato com o acusado ainda visualizara o ingresso em suas mãos, colocando-o em seu bolso traseiro, sentindo quando o acusado o subtraíra de seu bolso.

A d. defesa procurou a todo instante insinuar que o reconhecimento ocorrido na fase policial fora viciado, mas o fato é que a vítima foi firme em suas declarações quanto ao fato de não ter sido induzida em nenhum momento, não sendo então mera coincidência o fato de em juízo novamente o acusado vir a ser reconhecido pela vítima e mesmo estando ao lado de outros detentos do Fórum, o que, aliás, não é de se duvidar pelo fato de que quando dos fatos acusado e vítima mantiveram bastante contato verbal e visual, não se tratando de uma vista de relance como acontece, v.g., em crimes de roubo.

Insistiu a d. defesa em juízo em perguntas à vítima sobre o procedimento de reconhecimento adotado na fase policial, mas o que se viu por parte da vítima em suas respostas foi a absoluta tranquilidade em dizer que era sim o acusado um dos responsáveis pelo golpe de que fora vítima, o que aliás ganha força pelo fato de terem sido apreendidos na posse do acusado quase 100 cartões de crédito/débito ao depois quando da sua abordagem pela equipe policial.

Não foi mera coincidência, evidentemente, anotado que as divergências apontadas pela d. defesa em nenhum momento colocaram em xeque o fato de estar o acusado na posse de uma centena de cartões, estando ainda nas cercanias do estádio com o nítido propósito de aplicar golpes a ponto de ser reconhecido de forma indubitável pela vítima em questão.

As elementares previstas no §4º-B, do artigo 155, estão presentes, uma vez que o furto mediante fraude se deu por meio de dispositivo eletrônico que, no caso em questão, foi uma maquininha de cartões, dizendo a vítima que a máquina em questão não era a que lhe fora exibida na delegacia, o que não é de se estranhar, uma vez que o acusado estava acompanhado quando dos fatos de outra pessoa, conforme enfatizou a vítima por várias vezes em suas declarações, podendo assim muito bem a máquina utilizada quando do golpe ser outra e não aquela apreendida no carro do acusado.

Adequado ao caso o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo e por furto consumado e não tentado.

Acerca do crime de receptação, inequívoca a apreensão dos cartões na posse do acusado e cumpre assinalar na esteira da doutrina e da jurisprudência que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, assim, o desate condenatório" (TACRIMSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, relator Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Observe-se que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou esse mesmo princípio de prova para a receptação dolosa.

Importa notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também poderá ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do acusado e dos fatos que envolvem a infração (Cód. Proc. Pen.,

artigos 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTCrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318), não sendo demais dizer definir o artigo 239 do Código de Processo Penal o que vem a ser o indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, equivale a qualquer outro meio de prova.

Com efeito,

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol. 83/242).

No caso dos autos, o acusado admitiu saber da procedência ilícita dos cartões, não negando assim a prática delitiva.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar FRANCISCO JOSE ALVES OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º-B e no artigo 180, caput, na forma do artigo 69 do Código Penal. Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena para o crime de furto inicialmente em 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo, majorada a pena base de 1/6 por conta do prejuízo acarretado à vítima quando da subtração, o que não pode ser ignorado a título de consequências do crime, como se infere de seu relato em juízo. Sem agravantes ou atenuantes nas próximas fases, torna pena definitiva em tal patamar.

Para o crime de receptação, fixo a pena inicialmente em 1 ano e 2 meses de reclusão e multa de 11 diárias no valor unitário mínimo, majorada a pena base de 1/6 por conta da grande quantidade de cartões apreendidos com o acusado, o que não pode ser ignorado a título de circunstâncias do crime. Na segunda fase, reduzo a pena no mínimo legal, dada a confissão do acusado, tornando a pena definitiva em 1 ano de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo.

Por fim, em se tratando de concurso material de delitos, as penas devem ser somadas, obtendo-se assim a pena definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão e multa de 22 diárias, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançado aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em ambos os delitos, vedada a substituição de pena em razão do patamar de pena alcançado e mantida a prisão do acusado à vista de se tratar de pessoa totalmente direcionada à prática de fraudes, haja vista ter sido preso na posse de uma centena de cartões, o que dá dimensão da quantidade de golpes por ele praticado quando na rua, sendo necessária assim sua custódia a fim de se preservar a ordem pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

FÁBIO AGUIAR MUNHOZ SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA